

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5093814-69.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO**IMPETRANTE:** JOSILMAR OLIVEIRA CAVALCANTI**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 8ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. NÃO HOUVE TERATOLOGIA DO ATO. AUTOR NÃO CUMPRIU EXIGÊNCIAS FEITAS PELO INSS QUANDO DO REQUERIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5093814-69.2024.4.02.5101**510015130537 .V3****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5093814-69.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO**IMPETRANTE:** JOSILMAR OLIVEIRA CAVALCANTI**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 8ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI**RELATÓRIO**

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo autor em face de decisão do MM. Juízo da 8ª Vara Federal de São João de Meriti, no Processo 5012996-06.2024.4.02.5110, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, porque no processo administrativo a parte autora deixou de cumprir exigência formulada pelo INSS (evento 4).

Alega que a autoridade coatora extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se na falta de interesse de agir, mesmo diante de sua hipossuficiência e da ausência de acesso pleno a meios digitais; que a sentença proferida pela autoridade coatora desconsidera a situação de vulnerabilidade, que deveria ter sido notificado por meio acessível, como prevê o Decreto nº 6.214/2007 e a Portaria nº 1.142/2021 do INSS; que o STF reconheceu que a exigência de prévio requerimento administrativo deve considerar a efetiva possibilidade de acesso do cidadão às informações sobre seu direito.

Foi indeferida a liminar no evento 3.

Contrarrazões no evento 8.

O Ministério Público Federal se manifestou no evento 10.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Ao discutir o tema do cabimento do Mandado de Segurança nos processos regidos pela Lei 10.259/2001, estas Turmas Recursais firmaram o entendimento de que, para seu manuseio, é necessário que a decisão da autoridade coatora seja teratológica e pertinente à fase de cumprimento da sentença. Vejamos o Enunciado nº 73 aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 25/02/2010 e publicado no DOERJ de 8/03/2010, págs. 78/79, Parte III:

É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado. (Precedente: 2007.51.68.005717-5/02).

No caso concreto, porém, não se evidencia a teratologia do ato, dadas as peculiaridades do caso. De fato, existe a irrecorribilidade das sentença extintivas, conforme Enunciado 18 da TRRJ, salvo se ocorrer negativa de jurisdição, o que não foi o caso.

O autor deve cumprir as exigências formuladas pelo INSS, cabendo-lhe também acompanhar seu requerimento pelo mesmo canal em que o fez, no caso, pelo número 135. Após a autarquia examinar os documentos e concluir que não há como conceder o benefício nos termos requeridos, aí sim estará o Poder Judiciário apto a julgar o pedido de anulação do ato administrativo de indeferimento, que é o se pretende afinal.

Não pode o Poder Judiciário assumir o papel do INSS pois nunca existiu uma lide no caso concreto. Não é possível deixar de cumprir exigência formulada no processo administrativo e ajuizar um processo judicial, "pulando" uma etapa necessária do procedimento administrativo, qual seja, o exame, pela autarquia, de TODOS os documentos e a situação do indivíduo. O INSS sequer teve oportunidade de analisar se o autor preenche ou não os requisitos para o BPC e isto se deu exatamente porque ele não cumpriu as exigências formuladas no processo administrativo.

Sendo assim, o processo foi corretamente extinto sem resolução do mérito. Não haveria sentido em suspender a decisão pois o futuro recurso seria no mesmo sentido da presente decisão.

Ante o exposto, **VOTO no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.** Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.